

## 처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처

[제 목] 육아시간 사용자 시간외근무 실시 부적정

[행정상조치] 시정, 통보

[내 용]

### 1. 업무개요

공사는「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제3장의 2 (일·가정의 양립 지원)과 「인사규정」, 「초과근무수당 지급지침」 및 「임직원 복무관리기준」에 따라 직원의 자녀 양육과 돌봄 및 일·가정 양립을 지원하기 위해 특별휴가(육아시간) 제도를 운영하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제54조(휴가의 종류)에서는 직원의 유급휴가를 연차휴가, 병가, 공가 및 특별휴가로 구분하고 있다.

그리고 「인사규정」 제61조(특별휴가) 제4항 및 「임직원 복무관리기준」에 따르면 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 직원은 자녀 1명당 1회에 한하여 최대 36개월 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있고, 해당 자녀가 2명 이상일 경우라도 1일 2시간을 초과할 수 없는 것으로 규정<sup>1)</sup>하고 있다.

아울러 「임직원 복무관리기준」에서는 육아시간은 시간선택제 및 모성

---

1) ◆◆처는 2024. 12. 16. 자녀 1명당 최대 36개월 범위에서 1일 최대 2시간까지 육아시간을 받을 수 있는 것으로 「인사규정」을 개정·시행하였으며 「임직원 복무관리기준」은 2025. 5. 8. 개정·시행한 바 있음

보호시간과 중복하여 사용할 수 없고, 육아시간을 사용하는 날에는 근무시간 전·후에 시간외근무를 명할 수 없는 것으로 규정하면서, [표 1]과 같이 사례를 구체적으로 명시하고 있다.

[표 1] 특별휴가(육아시간) 사용 시의 시간외근무 사례

(사례) 직원 B는 '22. 4. 5. 육아시간을 17시부터 18시까지 1시간 사용하고 퇴근하였음. 이후 긴급한 현안이 발생했다는 연락을 받고 사무실에 복귀하여 21시부터 23시까지 시간외근무를 하였음. 하지만, 육아시간 사용일에는 시간외근무를 명할 수 없으므로 육아시간을 연가(1시간)로 변경하였음

또한, 「초과근무수당 지급지침」 제4조 제1호에 따라 직원의 시간외근무 실적급과 휴일근무시간은 분기 30시간 및 연 119시간을 초과하여 지급할 수 없으며, 같은 조 제3호에 의해 현장하역검사 근무자 및 야간근무자 등은 근무상황에 따라 예산의 범위에서 제1호의 지급시간을 초과하여 지급할 수 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

2022년부터 2024년까지 육아시간 사용 직원 총 20명의 근무상황부를 확인한 결과, [표 2]와 같이 총 10명의 직원이 육아시간을 사용한 날 연간 최소 30분에서 최대 21시간 49분까지 시간외근무를 실시한 사실이 확인되었다.

[표 2] 2022~2024년 육아시간 사용일 초과근무(시간외근무) 실시자 현황

| 소 속 | 직 급 | 성 명 | 년 도  | 육아시간 사용일<br>초과근무시간(A) | 총 초과근무<br>시간(B) | 초과근무 실적급<br>지급시간(C) |
|-----|-----|-----|------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ☺☺실 | ▷급  | ㉠   | 2023 | 08:15                 | 151             | 119                 |
| ▼▼처 | ◀급  | ㉡   | 2023 | 09:01                 | 127             | 97                  |
|     |     |     | 2024 | 02:15                 | 179             | 119                 |
| ◇◇처 | ◀급  | ㉢   | 2022 | 04:17                 | 58              | 51                  |
| ▲▲처 | ◀급  | ㉣   | 2023 | 10:30                 | 191             | 119                 |
|     |     |     | 2024 | 05:29                 | 196             | 119                 |

| 소 속   | 직 급 | 성 명 | 년 도  | 육아시간 사용일<br>초과근무시간(A) | 총 초과근무<br>시간(B) | 초과근무 실적급<br>지급시간(C) |
|-------|-----|-----|------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ○○○   | ◀급  | ㉔   | 2023 | 00:30                 | 50              | 30                  |
| ▼▼처   | ◁급  | ㉕   | 2022 | 00:57                 | 194             | 119                 |
| ●●실   | ◁급  | ㉖   | 2022 | 08:01                 | 165             | 119                 |
|       |     |     | 2023 | 08:03                 | 188             | 119                 |
|       |     |     | 2024 | 03:41                 | 148             | 119                 |
| □□실   | ▷급  | ㉗   | 2022 | 08:11                 | 128             | 119                 |
|       |     |     | 2023 | 21:49                 | 128             | 119                 |
| ○○○   | ◀급  | ㉘   | 2023 | 01:49                 | 119             | 110                 |
| ■ ■ 처 | ◁급  | ㉙   | 2023 | 07:01                 | 118             | 117                 |

또한, 위 10명의 분기별 시간외근무수당 지급 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 □□실 ▷급 ㉗, ○○○ ▶급 ㉘ 및 ■ ■ 처 ◁급 ㉙는 연간 시간외근무 실적급 지급시간(C)에 육아시간 사용일 시간외근무시간(A) 일부를 포함하여 시간외근무수당을 지급받은 사실이 확인<sup>2)</sup>되었으며, 2022년부터 2023년까지 육아시간 사용일 중 시간외근무수당을 수령한 시간외근무 일시 등의 현황은 [표 3]과 같다.

[표 3] 육아시간 사용일 중 초과근무(시간외근무) 내역(2022.01.01.~2024.12.31.)

| 직 급 | 성 명<br>(부서) | 날 짜        | 육아시간 사용일 |       |       | 시간외근무 시간 |       |
|-----|-------------|------------|----------|-------|-------|----------|-------|
|     |             |            | 시작시간     | 종료시간  | 사용시간  | 출퇴근시간    | 시간외시간 |
| ▷급  | ㉗<br>(□□실)  | 2022-05-20 | 17:30    | 18:00 | 00:30 | 08:22    | 00:38 |
|     |             | 2022-05-25 | 13:00    | 14:00 | 01:00 | 18:32    | 00:32 |
|     |             | 2022-05-31 | 09:00    | 11:00 | 02:00 | 18:34    | 00:34 |
|     |             | 2022-06-10 | 09:00    | 11:00 | 02:00 | 19:04    | 01:04 |

2) 시간외근무 실적급 지급시간(C)이 ㉔ 외 7명은 총 시간외근무시간(B)에서 육아시간 사용일 시간외근무시간(A)을 제외한 시간보다 적은( $B-A > C$ ) 반면, ▷급 ㉗, ▶급 ㉘ 및 ◁급 ㉙는 총 시간외근무시간(B)에서 육아시간 사용일 시간외근무시간(A)을 제외한 시간보다 많음( $B-A < C$ )

| 직 급 | 성 명<br>(부서) | 날 짜            | 육아시간 사용일 |       |              | 시간외근무 시간                |              |
|-----|-------------|----------------|----------|-------|--------------|-------------------------|--------------|
|     |             |                | 시작시간     | 종료시간  | 사용시간         | 출퇴근시간                   | 시간외시간        |
|     |             | 2022-07-15     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:41                   | 00:41        |
|     |             | 2022-07-20     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:25                   | 00:35        |
|     |             | 2022-07-29     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:17                   | 00:43        |
|     |             | 2022-09-16     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:30                   | 00:30        |
|     |             | 2022-09-30     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:22                   | 00:38        |
|     |             | 2022-10-07     | 17:00    | 18:00 | 01:00        | 08:29                   | 00:31        |
|     |             | 2022-10-24     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:37                   | 00:37        |
|     |             | 2022-11-01     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:37                   | 00:37        |
|     |             | 2022-11-08     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 08:29                   | 00:31        |
|     |             | <b>2022년 계</b> | -        | -     | <b>22:30</b> | -                       | <b>08:11</b> |
|     |             | 2023-01-16     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:37                   | 00:37        |
|     |             | 2023-02-02     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 19:15                   | 01:15        |
|     |             | 2023-02-13     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:40                   | 00:40        |
|     |             | 2023-03-09     | 16:10    | 18:00 | 01:50        | 08:23                   | 00:37        |
|     |             | 2023-03-15     | 17:00    | 18:00 | 01:00        | 08:13                   | 00:47        |
|     |             | 2023-03-21     | 14:00    | 16:00 | 02:00        | 08:30                   | 00:30        |
|     |             | 2023-03-23     | 17:00    | 18:00 | 01:00        | 08:17<br>출근<br>19:51 퇴근 | 02:34        |
|     |             | 2023-04-05     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:21                   | 00:39        |
|     |             | 2023-04-24     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:15                   | 00:45        |
|     |             | 2023-04-28     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:09                   | 00:51        |
|     |             | 2023-05-09     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:28                   | 00:32        |
|     |             | 2023-05-24     | 11:00    | 14:00 | 02:00        | 08:12                   | 00:48        |
|     |             | 2023-05-25     | 17:00    | 18:00 | 01:00        | 08:09                   | 00:51        |
|     |             | 2023-06-09     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:08                   | 00:52        |
|     |             | 2023-06-19     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:17                   | 00:43        |
|     |             | 2023-07-07     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:17                   | 00:43        |
|     |             | 2023-07-20     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:23                   | 00:37        |
|     |             | 2023-07-25     | 17:20    | 18:00 | 00:40        | 08:25                   | 00:35        |
|     |             | 2023-07-28     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:29                   | 00:31        |

| 직 급 | 성 명<br>(부서)      | 날 짜            | 육아시간 사용일 |       |              | 시간외근무 시간 |              |
|-----|------------------|----------------|----------|-------|--------------|----------|--------------|
|     |                  |                | 시작시간     | 종료시간  | 사용시간         | 출퇴근시간    | 시간외시간        |
|     |                  | 2023-08-14     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:28    | 00:32        |
|     |                  | 2023-08-17     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:11    | 00:49        |
|     |                  | 2023-09-22     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:05    | 00:55        |
|     |                  | 2023-09-25     | 17:50    | 18:00 | 00:10        | 08:28    | 00:32        |
|     |                  | 2023-10-05     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:11    | 00:49        |
|     |                  | 2023-10-13     | 17:10    | 18:00 | 00:50        | 08:18    | 00:42        |
|     |                  | 2023-10-19     | 17:10    | 18:00 | 00:50        | 08:12    | 00:48        |
|     |                  | 2023-10-27     | 16:20    | 18:00 | 01:40        | 08:27    | 00:33        |
|     |                  | 2023-11-01     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:18    | 00:42        |
|     |                  | <b>2023년 계</b> | -        | -     | <b>47:00</b> | -        | <b>21:49</b> |
| ◀급  | ①<br>(교육·<br>파견) | 2023-07-26     | 17:00    | 18:00 | 01:00        | 07:11    | 01:49        |
|     |                  | <b>2023년 계</b> | -        | -     | <b>01:00</b> | -        | <b>01:49</b> |
| ◁급  | ㉠<br>(□□처)       | 2023-01-03     | 09:00    | 10:30 | 01:30        | 08:12    | 00:48        |
|     |                  | 2023-01-04     | 09:00    | 10:30 | 01:30        | 08:01    | 00:59        |
|     |                  | 2023-01-25     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 08:28    | 00:32        |
|     |                  | 2023-02-15     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 19:01    | 01:01        |
|     |                  | 2023-03-09     | 16:00    | 18:00 | 02:00        | 19:11    | 01:11        |
|     |                  | 2023-03-10     | 16:30    | 18:00 | 01:30        | 18:31    | 00:31        |
|     |                  | 2023-05-30     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:39    | 00:39        |
|     |                  | 2023-06-08     | 09:00    | 11:00 | 02:00        | 18:50    | 00:50        |
|     |                  | 2023-06-22     | 09:00    | 10:30 | 01:30        | 08:30    | 00:30        |
|     |                  | <b>2023년 계</b> | -        | -     | <b>16:00</b> | -        | <b>07:01</b> |

따라서 ◇◇처는 「임직원 복무관리기준」에 근거하여 [표 3]과 같이 육아시간 사용일 중 시간외근무를 수행한 해당자들의 육아시간(▷급 ㉠ 총 69시간 30분, ◀급 ① 1시간, ◁급 ㉠ 16시간)을 연가로 변경하거나, 또는 [표 4]와 같이 육아시간 사용일임에도 지급받은 시간외근무 조정 필요시간(▷급

㉠ 총 22시간, ◀급 ㉠ 총 2시간, <급 ㉠ 총 9시간)에 해당하는 수당을 차감하여야 하며, 이와 함께 유사사례 재발 방지를 위한 특별휴가 사용시 주의사항 안내 및 주기적 점검 방안 등을 강구·조치할 필요가 있다.

[표 4] 월별 초과근무(시간외근무) 현황 및 조정 필요시간

| 성 명          | 연 도  | 월   | 초과근무 현황      |                |                  | 초과근무 적정 및 조정 필요시간 |                     |
|--------------|------|-----|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |      |     | 초과근무 실시시간(A) | 초과근무수당 수령시간(B) | 육아시간 중 초과근무시간(C) | 초과근무 적정 시간(D=A-C) | 초과근무 조정 필요시간(E=D-B) |
| ㉠<br>(□□실)   | 2022 | 1월  | 10:23        | 10             | -                | 10:23             | -                   |
|              |      | 2월  | 03:50        | 3              | -                | 03:50             | -                   |
|              |      | 3월  | 13:32        | 13             | -                | 13:32             | -                   |
|              |      | 4월  | 10:37        | 10             | -                | 10:37             | -                   |
|              |      | 5월  | 16:03        | 16             | -                | 16:03             | -                   |
|              |      | 6월  | 08:09        | 8              | 02:48            | 05:21             | -3                  |
|              |      | 7월  | 10:11        | 10             | 00:41            | 09:30             | -1                  |
|              |      | 8월  | 18:14        | 18             | 01:18            | 16:56             | -2                  |
|              |      | 9월  | 03:04        | 2              | -                | 03:04             | +1                  |
|              |      | 10월 | 18:05        | 18             | 01:39            | 16:26             | -2                  |
|              |      | 11월 | 06:03        | 5              | 01:45            | 04:18             | -1                  |
|              |      | 12월 | 10:15        | 6              | -                | 10:15             | +4                  |
|              |      | 계   | 128:26       | 119            | 08:11            | 115               | -4                  |
|              | 2023 | 1월  | 04:47        | 4              | -                | 04:47             | -                   |
|              |      | 2월  | 10:25        | 10             | 02:32            | 07:53             | -3                  |
|              |      | 3월  | 15:31        | 15             | 01:24            | 14:07             | -1                  |
|              |      | 4월  | 15:30        | 15             | 03:43            | 11:47             | -4                  |
|              |      | 5월  | 06:21        | 6              | 02:08            | 04:13             | -2                  |
|              |      | 6월  | 09:36        | 9              | 02:31            | 07:05             | -2                  |
|              |      | 7월  | 09:00        | 9              | 01:26            | 07:34             | -2                  |
|              |      | 8월  | 09:03        | 9              | 02:15            | 06:48             | -3                  |
|              |      | 9월  | 16:54        | 12             | 00:49            | 16:05             | +4                  |
|              |      | 10월 | 09:17        | 9              | 02:58            | 06:19             | -3                  |
|              |      | 11월 | 14:47        | 14             | 02:03            | 12:44             | -2                  |
|              |      | 12월 | 07:41        | 7              | -                | 07:41             | -                   |
|              |      | 계   | 128:52       | 119            | 21:49            | 101               | -18                 |
| ㉠<br>(교육·파견) | 2023 | 1월  | 02:34        | 2              | -                | 02:34             | -                   |
|              |      | 2월  | 14:43        | 14             | -                | 14:43             | -                   |
|              |      | 3월  | 14:11        | 14             | -                | 14:11             | -                   |
|              |      | 4월  | 08:58        | 8              | -                | 08:58             | -                   |
|              |      | 5월  | 07:07        | 7              | -                | 07:07             | -                   |
|              |      | 6월  | 11:12        | 11             | -                | 11:12             | -                   |
|              |      | 7월  | 09:34        | 9              | -                | 09:34             | -                   |

| 성명        | 연도   | 월   | 초과근무 현황         |                   |                     | 초과근무 적정 및 조정 필요시간    |                        |
|-----------|------|-----|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|           |      |     | 초과근무<br>실시시간(A) | 초과근무수당<br>수령시간(B) | 육아시간 중<br>초과근무시간(C) | 초과근무 적정<br>시간(D=A-C) | 초과근무 조정<br>필요시간(E=D-B) |
|           |      | 8월  | 02:20           | 2                 | 01:49               | 00:31                | -2                     |
|           |      | 9월  | 08:00           | 8                 | -                   | 08:00                | -                      |
|           |      | 10월 | 07:03           | 6                 | -                   | 07:03                | -                      |
|           |      | 11월 | 19:51           | 19                | -                   | 19:51                | -                      |
|           |      | 12월 | 14:20           | 10                | -                   | 14:20                | -                      |
|           |      | 계   | 119:53          | 110               | 01:49               | 108                  | -2                     |
| ①<br>(■)처 | 2023 | 1월  | 08:09           | 8                 | 01:29               | 06:40                | -2                     |
|           |      | 2월  | 08:29           | 8                 | 01:18               | 07:11                | -1                     |
|           |      | 3월  | 13:26           | 13                | 01:31               | 11:55                | -2                     |
|           |      | 4월  | 08:01           | 8                 | -                   | 08:01                | -                      |
|           |      | 5월  | 10:01           | 10                | -                   | 10:01                | -                      |
|           |      | 6월  | 11:02           | 11                | 02:12               | 08:50                | -3                     |
|           |      | 7월  | 06:06           | 6                 | 00:31               | 05:35                | -1                     |
|           |      | 8월  | 07:03           | 7                 | -                   | 07:03                | -                      |
|           |      | 9월  | 18:02           | 18                | -                   | 18:02                | -                      |
|           |      | 10월 | 05:06           | 5                 | -                   | 05:06                | -                      |
|           |      | 11월 | 08:03           | 8                 | -                   | 08:03                | -                      |
|           |      | 12월 | 15:02           | 15                | -                   | 15:02                | -                      |
|           |      | 계   | 118:30          | 117               | 07:01               | 108                  | -9                     |

(A) 기 실시한 월별 초과근무시간 ※ 월별 초과근무시간은 당월 16일~차월 15일까지 산정

(B) 기 실시한 월별 초과근무시간 중 초과근무수당 수령시간

(C) 육아시간 날 수행한 시간외근무 시간

(D) 육아시간 날 수행한 시간외근무 시간을 제외한 월별 초과근무시간 적정시간

(E) 육아시간 날 수행한 시간외근무 시간을 제외한 월별 초과근무수당 조정(마이너스(-) 시 환수 조치 필요)시간

※ 분기별 30시간 기준(최대 35시간)을 반영하여 일부 초과근무시간은 (+)로 재산정됨

**[조치할 사항]**     ◆◆처장은 특별휴가(육아시간)를 사용하는 직원들에게 사  
용 시 주의사항을 안내하시기 바라며, 육아시간을 사용한 날의 시간외근무  
수당을 수령한 3인에게 시간외근무수당 차감 또는 육아시간의 연가 변경을  
조치하시기 바랍니다. (시정)